

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3018/2535

นางฉลวย สุวรรณเกษร กับพวก

โจทก์

นาวาตรีไทย เยาว์ภิรมย์ กับพวก

จำเลย

นางฉลวย สุวรรณเกษร กับพวก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า การที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์โดยให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเก็บผลประโยชน์ที่พิพาทแล้วนำมาวางต่อศาลชั้นต้นจำนวน 1 ใน 8 ส่วนของจำนวนที่เก็บได้เป็นรายเดือนนั้นปรากฏว่าศาลอุทธรณ์เคยมีคำสั่ง ให้คุ้มครองประโยชน์ในทำนองเดียวกันนี้มาแล้วในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ แต่ได้เกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งกัน จนไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้ กล่าวคือ จำเลยมีพฤติการณ์ทุจริตและขัดขวางการดำเนินการตามคำสั่งศาลและจำเลยยังเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์รายได้ของที่พิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมแบ่งให้โจทก์ เพื่อมิให้มีข้อพิพาทหรือขัดแย้งกันระหว่างปฏิบัติตามคำสั่ง ของศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์โดยกำหนด ให้โจทก์ฝ่ายหนึ่งกับจำเลยอีกฝ่ายหนึ่งผลัดเปลี่ยนกัน เก็บผลประโยชน์เงินรายได้ของที่พิพาทฝ่ายละ 15 วันสลับกันไป ภายใต้การควบคุมของจำศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี กำหนดค่าใช้จ่ายในการเก็บเงินรายได้เป็นเงินวันละ 1,000 บาทแล้วให้ผู้เก็บผลประโยชน์รายได้นำเงินที่เก็บได้แต่ละวัน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมาวางต่อศาลชั้นต้นจำนวน 1 ใน 8 ส่วน ทุกวันจนกว่าจะแบ่งที่ดินแล้วเสร็จ

หมายเหตุ จำเลยทั้งเจ็ดได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 10,11)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 582ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับ 1 ใน 8 ส่วน หากไม่สามารถทำได้ให้ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 2ถึงแก้กรรม ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 กับที่ 4เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่างฎีกา(สำนวนส่วนที่ 2 อันดับ 206,203)

โจทก์ทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกา โดยให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ในที่พิพาท แล้วนำมาวางต่อศาลชั้นต้น 1 ใน 8 ของจำนวนที่เก็บได้เป็นรายเดือน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 4)

ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ทนายจำเลยทั้งเจ็ดแถลงขอให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 16)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การจัดเก็บผลประโยชน์ที่พิพาทโดย ให้หักค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ ชั่วคราวระหว่างฎีกาฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม

2535 เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งและดำเนินการต่อไป ให้ส่งเรื่องคืนไป
และให้ยกคำร้องของ โจทก์ คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การจัดเก็บผลประโยชน์ที่พิพาทโดย ให้หักค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริงตามคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ ชั่วคราวระหว่างฎีกาฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2535 เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งและดำเนินการต่อไป ให้ส่งเรื่องคืนไป
และให้ยกคำร้องของ โจทก์ คำคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญสิน ตูลากัน-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>